

0079178-67.2008.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Luis Gustavo Esteves Ferreira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial (Flagrante) - 3667/2008 - 97º Distrito

Policial - Americanópolis, 367/2008 - 97º Distrito Policial - Americanópolis

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Antônio José de Santana e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luis ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

1ª Vara Criminal

Av. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0079178-67.2008.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0079178-67.2008.8.26.0050

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial (Flagrante) - 3667/2008 - 97º Distrito

Policial - Americanópolis, 367/2008 - 97º Distrito Policial - Americanópolis

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Antônio José de Santana e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luis Gustavo Esteves Ferreira

Vistos.

Trata-se de pedido formulado pela Defesa do sentenciado Antônio José Santana pretendendo a extinção da punibilidade em razão do decurso do prazo da pretensão executória do acusado, com fundamento no artigo 107, inciso IV, do Código Penal (fls. 393/394).

O Ministério Público concordou com o pleito defensivo (fls. 399).

Fundamento e Decido.

O reconhecimento da prescrição da pretensão executória é matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, não tendo havido, ainda, a expedição de guia de execução.

No vertente caso, o sentenciado foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, com trânsito em julgado para as partes em 31/05/2010.

De acordo com o art. 109, III, do Código Penal, o prazo prescricional é de 12 (doze) anos. Por seu turno, à luz do que prevê o art. 112, I, do Código Criminal, o termo inicial do respectivo prazo é o trânsito em julgado para a Acusação.

Destarte, ante o panorama exposto, havendo o decurso de mais de 12 anos desde a sentença penal condenatória com trânsito em julgado para acusação (que se operou em 31/05/2010), a extinção da punibilidade pelo reconhecimento da prescrição da pretensão executória é medida que se impõe.

Diante do exposto, e com fundamento nos artigos 107, inciso IV e 109, inciso III, contados de acordo com o teor do artigo 112, inciso I, c.c. artigo 110, caput, todos do Código Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado ANTONIO JOSÉ SANTANA, qualificado nos autos.

Oficie-se ao IIRGD para comunicar o desfecho desta ação penal, procedendo-se com as demais formalidades legais de praxe, expedindo-se, se o caso, o respectivo contramandado de prisão.

Autorizo a extração de cópias.

P.I.C.

São Paulo, 01 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA